

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת דן אילוז

פ/25/6405

הצעת חוק החלת הריבונות הישראלית על מתחם מערת המכפלה, התשפ"ו-2025

1. החלת חוקי המדינה וריבונותה המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל יחולו על מתחם מערת המכפלה (להלן – המתחם).
2. תחום שיפוט המתחם יהיה בתחום שיפוט של המועצה המקומית קריית ארבע.
3. נגישות למתחם מדינת ישראל תבטיח גישה חופשית לכל חלקי המתחם בהתאם לשיקול דעת מנהלי המתחם.
4. הקמת מינהלת (א) מוקמת בזאת במועצה המקומית קריית ארבע מינהלת שתפקידה לשפץ את המתחם, לדאוג להנגשתו ולאחזקתו באופן שוטף. (ב) תקציב המינהלת כאמור בסעיף קטן (א) יהיה מתקציב המדינה.
5. ביצוע ותקנות שר הביטחון ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

דברי הסבר

מערת המכפלה שבחברון היא מקום מנוחתם של אבות ואימהות האומה: אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. על פי המסורת, במערה נטמנו גם אדם הראשון וחוה. מערת המכפלה נרכשה בכסף מלא על ידי אברהם אבינו, והיא נחשבת כ"פתח גן עדן" וכמקום השני בקדושתו לעם ישראל לאחר הר הבית.

העיר חברון קדמה אף לירושלים, ובה נוסדה מלכות ישראל עוד בטרם עברה לירושלים. לפני כאלפיים שנה הקים המלך הורדוס מבנה אבן מרשים מעל המערה, כמקום תפילה וזיכרון לקברי האבות והאימהות.

עם הכיבוש הערבי במאה ה-13 הפך המבנה למסגד, ונאסרה כניסת מי שאינם מוסלמים לשטח המתחם. במשך מאות שנים הורשו היהודים להגיע אך ורק עד "שבע המדרגות" שמבחוץ וסמוך לפתח, אך לא להיכנס למערה עצמה.

לאחר שחרור חברון במלחמת ששת הימים (1967) חודש היישוב היהודי בעיר, ולעם ישראל הושבה זכות התפילה והכניסה למערת המכפלה, אך באופן חלקי ותחת הגבלות משמעותיות, המגבילות את הריבונות הישראלית ואת חופש הפולחן.

הצעת החוק נועדה להסדיר את מעמד מערת המכפלה באמצעות החלת ריבונות ישראלית מלאה על האתר, להסיר את ההגבלות שהוטלו על יהודים מאז ימי הכיבוש הזר, ולהשיב למקום את מעמדו ההיסטורי והלאומי כמרכז תפילה פתוח, נגיש וחופשי לעם היהודי.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות (פ/25/6344).

הצעת החוק זהה לפ/25/6344 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

